

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1150/2536

นายรวง ท้วมเลี้ยง

โจทก์

นางมณี พรหมโชติ กับพวก

จำเลย

นางมณี พรหมโชติ กับพวก จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยาน หลักฐาน จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์หรือจำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทดีกว่ากัน และการที่จำเลยแย้งการครอบครองที่พิพาทจะเริ่ม นับอายุความตั้งแต่เมื่อใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 135 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามและบริวารรื้อถอน บ้านออกไปจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 11 ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าออกไปจากที่ดินของโจทก์ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 125)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมา ชำระตามคำพิพากษาหรือ
หาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 130)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าที่ดินพิพาท เป็นของจำเลยทั้งสามก็ดี
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่เพราะ เกิน 1 ปีนับแต่ถูกแย่งการครอบครองก็ดี เป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น เมื่อทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสาม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าที่ดินพิพาท เป็นของจำเลยทั้งสามก็ดี
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่เพราะ เกิน 1 ปีนับแต่ถูกแย่งการครอบครองก็ดี เป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น เมื่อทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสาม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ